

채권양도 승인조건

1. 본 채권양도 승인은 계약대금 중 채권양도승인서 1항에 기재된 금액에 대하여만 효력이 있다. 다만, 본 채권양도 승인 후 실제 양도된 금액이 위 금액보다 작은 경우 두 금액의 차액에 대한 승인의 효력은 소멸된다.
2. 채권양도의 승인은 위 1항의 금액에서 계약대금을 지급할 때까지 양도인에 대하여 발생한 반대채권(손해배상, 계약금액의 감액, 기타 환수할 사유를 포함한다) 및 제과징금을 공제한 한도에서 효력이 있다.
3. 본 채권양도 승인 후 양수인이 양도인에게 자금을 융자하지 아니하거나, 융자실행 사실을 융자실행일로부터 10근무일 내에 재무관에게 통지하지 아니한 경우에는 본 채권양도승인의 효력은 소멸된다. 융자실행의 통지에는 융자금액이 실제 양도된 채권 금액이라는 내용이 포함 되어야 하며, 융자계약서 사본 등 융자사실을 확인 할 수 있는 자료가 첨부되어야 한다.
4. 본 채권양도 승인은 추후 실제로 이루어질 채권양도에 대한 확정일자 있는 증서에 의한 승낙이 아니며, 「민법」 제450조제2항의 제3자에 대한 대항력을 갖추는 책임은 양도인과 양수인에게 있다.
5. 본 계약 이행 후 계약대금 지급에 필요한 제 서류는 양도인이 직접 구비하여 제출하여야 한다.